

العقود المسماة

تعريف:

العقود المسماة هي العقود التي المشرع سماها وقرر لها احكام خاصة وفوائد قانونية محددة عند ابرامها ومن امثلتها البيع الايجار الشركة والهبة والقرض والمقاوله وغيرها بحيث كل عقد ليه تنظيمه الخاص ومميزاته القانونية عن العقود الغير مسماة

خصائصها:

- **التنظيم القانوني الخاص:** خصص لها المشرع تنظيما قانونيا محددا بحيث تكون لها احكام مفصلة تنظم شروط صحتها واثارها وطرق انقضائها
- **الشيوع والأهمية:** تعرف بانها عقود شائعة في التعاملات وتتطلب تنظيما قانونيا دقيقا بسبب اهميتها
- **الاستعانة بالقواعد العامة والعقود المشابهة:** تخضع في الاساس لاحكام التي وضعها القانون لها ولكن في حال عدم وجود نص خاص فانها تخضع للقواعد العامة في نظرية العقد
- **تسهيل الإثبات:** يساعد التنظيم القانوني الواضح للعقود المسماة على تسهيل اثباتها مقارنة بالعقود غير المسماة حيث يكون من الاسهل الاستناد الى النصوص القانونية لتحديد الالتزامات والاثار
- **أمثلة متنوعة:** تشمل امثلة على ذلك عقد البيع وعقد الايجار وعقد التأمين وعقد الوكالة وعقد الشركة وعقد القرض وعقد الرهن